SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2231348 - RS (2025/0331824-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO	:	CHRISTIAN DE ANDRADE KEHRWALD
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. IRRESIGNAÇÃO COM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.

2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo regimental e manteve a despronúncia do réu à vista da ausência de lastro mínimo de materialidade e da perda de uma chance probatória. O que se percebe é que o embargante pretende, na verdade, o rejulgamento do caso e a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, o que não se coaduna com a via eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA61091220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: 46b44184-ee2d-4f46-a654-94faa53b731a

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 20 de outubro de 2026.

Ministro ROGERIO SCHIETTI
Relator

Documento eletrônico VDA61091220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: 46b44184-ee2d-4f46-a654-94faa53b731a

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2231348 - RS (2025/0331824-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO ROGERIO SCHIETTI**
EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO	:	CHRISTIAN DE ANDRADE KEHRWALD
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. IRRESIGNAÇÃO COM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.

2. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo regimental e manteve a despronúncia do réu à vista da ausência de lastro mínimo de materialidade e da perda de uma chance probatória. O que se percebe é que o embargante pretende, na verdade, o rejulgamento do caso e a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, o que não se coaduna com a via eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA61093892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:49
Código de Controle do Documento: 52ab642e-be3e-4cfe-aa00-9ef30a9811a4

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** opõe embargos de declaração contra o acórdão de fls. 196-222, em que a Sexta Turma negou provimento ao seu agravo regimental e manteve a despronúncia do réu.

O embargante sustenta, em síntese, haver omissão no julgado quanto ao enfrentamento de pontos essenciais: análise da materialidade delitiva e dos indícios de autoria à luz das circunstâncias da perseguição policial em área rural, sob fortes chuvas e inundações; consideração de elementos de corroboração, como autos de apreensão e avaliação dos veículos, inclusive em situação de roubo, conforme informação do setor de inteligência; necessidade de submissão ao Tribunal do Júri diante do padrão probatório da pronúncia e da possibilidade de incremento probatório em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.

Pleiteia, portanto, a integração do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):

Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que não lhe assiste razão.

Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu **mero inconformismo com o resultado do julgado**, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente

Documento eletrônico VDA61093892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:49
Código de Controle do Documento: 52ab642e-be3e-4cfe-aa00-9ef30a9811a4

porque o acórdão embargado **enfrentou, de modo explícito**, o padrão probatório da pronúncia (art. 413 do CPP), distinguiu materialidade de indícios de autoria, e concluiu pela ausência de lastro mínimo para a certeza da materialidade, bem como registrou a perda de uma chance probatória pela acusação. Confira-se (fls. 212-219, grifos no original):

> A pronúncia consubstancia, dessa forma, um **juízo de admissibilidade** da acusação, razão pela qual o juiz precisa estar "**convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação**" (art. 413, *caput*, do CPP).
> A leitura do referido dispositivo legal permite extrair **dois *standards* probatórios distintos**: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. **Ao usar a expressão "convencido da materialidade"**, o legislador impôs, nesse ponto, **a certeza de que o fato existiu**; **já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes**, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.
>
> […]
> O que se analisa nestes autos, portanto, é a existência ou não de elementos probatórios aptos a conferir a **certeza da materialidade** do delito.
> A respeito do acervo disponível, contudo, o Tribunal *a quo* destacou, conforme transcrito acima, que "não há qualquer prova idônea, além do depoimento das vítimas, que possa sustentar as alegações formuladas na denúncia".
> A Corte de origem também afirmou, acerca de outros elementos passíveis de aporte probatório quanto à materialidade, que:
>
> > Não foram apreendidas as armas supostamente utilizadas pelos réus; não foi apreendido nenhum estojo de munição, seja das armas empregadas pelos denunciados ou pelos policiais; não foram encontrados marcas de disparo de arma de fogo na viatura que conduziu a perseguição; os exames residuográficos realizados nos recorrentes restaram prejudicados; os laudos periciais de comparação de material genético nos objetos encontrados nos veículos igualmente foi inconclusivo; o exame papiloscópico nos veículos roubados também foi inconclusivo.
>
> É bem verdade que a prova técnica não configura exigência intransponível, inclusive para a comprovação da materialidade de delitos contra a vida. Nessa seara, já decidiu este colegiado:
>
> > AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Documento eletrônico VDA61093892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:49
Código de Controle do Documento: 52ab642e-be3e-4cfe-aa00-9ef30a9811a4

> DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
> 1. A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
> 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento.
> Precedentes.
> 3. Na espécie, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto, a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada *in casu*.
> 4. Agravo regimental não provido.
> (**AgRg no AREsp n. 1.899.786/AL**, relator Ministro **Rogerio Schietti Cruz**, 6ª T., julgado em 14/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Contudo, diferentemente do precedente citado, não se depreende da moldura fática entabulada na origem a existência de outros elementos a embasar a materialidade delitiva senão os depoimentos dos policiais – que, neste caso, não são ouvidos na qualidade de testemunhas, mas como vítimas.

Ademais, dos relatos se estabelece cenário que indica a viabilidade ou ao menos o potencial de reunião de outras provas, técnicas ou não, aptas a confirmar a versão das vítimas e conferir a certeza da materialidade que não foi encontrada por aquela Corte.

Em seu depoimento, Rodolfo estimou que foram efetuados nove ou dez tiros pelos acusados. Ambas as vítimas indicaram que os disparos ocorreram em diferentes momentos do trajeto. Depreende-se das declarações de Rodolfo que, ao final da perseguição, os réus foram detidos, ainda no veículo. Num contexto desses, causa estranheza a não localização das armas, dos projéteis ou das munições, mesmo diante da alegação de que nenhum dos numerosos tiros atingiu a viatura e das dificuldades relatadas quanto ao fato de se tratar de uma região rural e de um período chuvoso e com "inundações".

Documento eletrônico VDA61093892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:49
Código de Controle do Documento: 52ab642e-be3e-4cfe-aa00-9ef30a9811a4

> A vítima Tiago relatou que os disparos ocorreram nas proximidades de uma escola. Já Rodolfo mencionou que moradores da região comentaram sobre trocas de tiros entre a viatura e os indivíduos. Nessas circunstâncias, surpreende que não se haja ouvido em juízo ao menos uma destas possíveis testemunhas, como assinalou o Tribunal *a quo* ao "destacar que não há testemunhas independentes dos fatos, além das próprias vítimas".
> Como se sabe, **é ônus da acusação reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia**, de modo que a **omissão na produção de outras provas** para além do depoimento das vítimas, quando teoricamente possível tal reunião, **não pode lhe favorecer**.

Além disso, o acórdão embargado contextualizou o feito e, à luz dos elementos transcritos, concluiu, de forma motivada, pela manutenção da despronúncia, ao afastar expressamente a tese de suficiência probatória para a materialidade. Assim, não se verifica a alegada omissão quanto ao exame das circunstâncias fáticas invocadas pelo Ministério Público (perseguição em área rural, clima adverso) nem quanto à distinção entre prova da materialidade e indícios de autoria.

Observo, ainda, que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que não constitui omissão a ausência de revisão do julgamento sob o pretexto de suposta insuficiência valorativa dos elementos já enfrentados pelo acórdão. O que se percebe é que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito decidido pela Turma e atribuir aos aclaratórios indevidos efeitos infringentes, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

À vista do exposto, **rejeito os embargos de declaração**.

Documento eletrônico VDA61093892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 21/10/2026 18:26:49
Código de Controle do Documento: 52ab642e-be3e-4cfe-aa00-9ef30a9811a4

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0331824-3

EDcl no AgRg no REsp 2.231.348 / RS
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 50046807720238210065 50066983720248210065 50069192020248210065

EM MESA JULGADO: 20/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **ROGERIO SCHIETTI**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	:	CHRISTIAN DE ANDRADE KEHRWALD
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO	:	CHRISTIAN DE ANDRADE KEHRWALD
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA61062916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/10/2026 21:21:12
Código de Controle do Documento: 8AC80255-6DFA-4377-AC13-04190E3AA7ED